

PROPUESTA DE HONORARIOS

Datos del Cliente/Contratante.

Nombre y Apellidos:	
DNI:	
Dirección:	
Teléfono de contacto:	
Email:	

Datos del/los vehículo/s afectado/s.

Vehículo 1:	
Modelo vehículo:	
Matrícula:	

Vehículo 2:	
Modelo vehículo:	
Matrícula:	

Vehículo 3:	
Modelo vehículo:	
Matrícula:	

En Terrassa (Barcelona), a

Estimado/a Cliente,

De acuerdo con su solicitud, tenemos el gusto de someter a su consideración la propuesta de prestación de servicios profesionales de ALLURA & PEIMOND T, S.L.P. (en adelante, "A&P"), provista de CIF B10582898:

Alcance de la propuesta:

- Los servicios incluyen la tramitación de la reclamación extrajudicial y judicial de los daños y perjuicios sufridos por el cliente con motivo de la actuación del cártel del coche y en ella están incluidas los honorarios de abogado, perito y procurador necesarios para llevarla a cabo.

Honorarios:

- El cliente no adelantará ningún importe de los honorarios de los profesionales que intervendrán en la tramitación de la reclamación.
- Los honorarios de abogado, perito y procurador **sólo se cobran si el cliente percibe la indemnización**, sea judicial o extrajudicialmente.
- Los honorarios totales a percibir por A&P por los conceptos de abogado, perito y procurador ascenderán a un **30%** (más IVA) sobre la cantidad total a percibir por el cliente (los "Honorarios").
- El cliente conoce que la finalidad legal de las costas procesales es el resarcimiento de los costes y gastos que la reclamación le haya podido suponer. Por tanto, para el caso de que el fabricante fuera condenado en costas, éstas serán para el cliente hasta el límite de la total cantidad correspondiente a los Honorarios. Si las costas excedieran los Honorarios, el exceso, corresponderá al abogado.
- El cliente conoce que la calidad del perito y la pericial en este procedimiento es determinante a fin de lograr la estimación de la reclamación y el mayor importe posible en concepto de indemnización a favor de nuestros

clientes. Debido a la experiencia de A&P en esta tipología de reclamaciones y a la gran cantidad de clientes que confían en nuestro proyecto, hemos logrado adelantar el importe del coste de uno de los mejores peritos judiciales del mercado, quedando el coste de la prueba pericial incluido dentro de los totales honorarios pactados en la presente propuesta.

- Además del adelanto de los gastos de los profesionales terceros intervinientes en la reclamación, el cliente conoce y acepta que desde la firma del presente contrato, el equipo de A&P iniciará los trámites de la reclamación, interrumpiendo los plazos de prescripción de la acción, preparando la demanda y solicitando la colaboración de los terceros intervinientes como el perito judicial. El coste de la intervención de los profesionales de A&P en la presente reclamación, así como el coste de los demás profesionales intervinientes, sólo será abonado por el cliente en caso de prosperar su reclamación.
- El cliente dispone de un plazo de **catorce (14) días naturales para ejercer el derecho de desistimiento del presente contrato sin coste alguno**, según lo que establece el artículo 71 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
- No obstante lo anterior, en caso de que sea interés del Cliente desistir del objeto del presente encargo pasado el plazo de 14 días naturales fijado en el apartado anterior, y en atención a los costes incurridos por A&P para la tramitación de la reclamación, se impondrá automáticamente al Cliente una penalización por los servicios prestados y el trabajo realizado desde la firma del presente contrato, por importe equivalente a todos los gastos incurridos por A&P para la preparación y tramitación del procedimiento judicial hasta el momento del desistimiento unilateral, incrementados en la suma de DOSCIENTOS EUROS (200 €) en concepto de indemnización.
- Atendiendo a la naturaleza y estrategia procesal de los procedimientos a iniciar por A&P, el cliente autoriza a A&P para que gestione importe que le corresponda percibir en concepto de indemnización producto de la reclamación a efectuar en su nombre (la "Indemnización") a través del procurador personado en el procedimiento judicial, con la finalidad de realizar la correspondiente distribución de la Indemnización entre el Cliente y A&P en pago de los Honorarios. El cliente reconoce que el procurador es la representación procesal del cliente ante el Juzgado y, por tanto, se trata de un profesional cualificado y censado para desempeñar fielmente el cargo de sus funciones.
- Con la única finalidad de garantizar la correcta prestación de los servicios aquí contratados, A&P podrá ceder total o parcialmente su posición en la presente Hoja de Encargo o pignorar los derechos de crédito derivados de la misma a favor de terceros sin necesidad de notificación previa al Cliente, siempre que dicha cesión no suponga un cambio en las condiciones aquí pactadas.
- Finalmente, el Cliente declara conocer que (i) para adelantar todos los costes necesarios para la tramitación del presente encargo A&P ha precisado financiación de terceros y que **(ii) el Cliente en ningún caso responderá de dicha financiación solicitada por A&P**. Igualmente, el cliente conoce que, para garantizar dicha financiación, A&P ha suscrito un contrato de prenda sobre los derechos económicos que puedan corresponderle derivados de la presente propuesta (que únicamente se devengarán en caso que el Cliente finalmente perciba su indemnización), sin que dicha prenda afecte a las condiciones aquí pactadas. Por si fuera de interés del Cliente y a los efectos oportunos, los términos de la pignoración figuran en <https://www.cartelcoches.org/prenda>.

* * *

Por último, queremos agradecerles la posibilidad que nos brindan de colaborar con ustedes, y nos permitimos asegurarles que, en caso de que nuestra propuesta mereciera su aprobación, pondríamos en ella nuestro mayor esfuerzo, interés y dedicación.

Atentamente

Conforme y aceptado



Fdo. D. Manel Espinosa González Fdo. D. Jorge Montero Mundt

P.P. ALLURA & PEIMONDT, S.L.P. P.P. ALLURA & PEIMONDT, S.L.P.

D/Dª. El Cliente.